

パートナー社員就業規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、株式会社TOKIUMスタッフィング（以下「会社」という）のパートナー社員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。

2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規則は、第2章で定める手続きにより採用されたパートナー社員に適用する。

(定義)

第3条 パートナー社員とは期間の定めのない労働契約または有期労働契約により採用された者のうち、会社と第三者との労働者派遣契約に基づき当該第三者に派遣される可能性のある者をいう。

(規則の遵守)

第4条 会社及びパートナー社員はこの規則を守り、誠実にその業務を履行して会社の発展に努めなければならない。

第2章 採用・異動等

(採用手続き)

第5条 無期雇用パートナー社員については、会社は、就職希望者のうちから選考して採用する。

- 2 有期雇用パートナー社員については、派遣就業を希望し、かつ会社の定める基準に達した者（以下、「登録者」という。）の情報をあらかじめ登録する。登録者は、会社が登録者情報への登録は、会社の定める選考を行い、これに合格した者と雇用契約を締結する。

(有期雇用派遣社員の雇用契約)

第6条 会社は、有期雇用パートナー社員に対しては、原則として1年以内の範囲で雇用契約を締結する。雇用条件は、各人別に決定し、労働条件通知書にて明示する。

- 2 有期雇用パートナー社員と会社の雇用契約は、期間を定めた契約であり、更新の確認が会社から有期雇用派遣社員へ行われたい限り、有期雇用派遣社員と会社との間の雇用関係は、雇用期間満了日（更新した場合は更新後の雇用期間）をもって、期間満了により終了する。

- 3 会社は、次の各号に該当する有期雇用派遣社員との雇用契約を更新しないときは、少なくとも雇用期間満了の30日前までにその旨を通知する。

- (1) 当初より雇用期間が1年を超える契約であったとき。
- (2) 雇用期間が通算1年を超えたとき。
- (3) 雇用期間が通算1年以内であっても有期雇用契約を3回以上更新したとき。

(採用時の提出書類)

第7条 パートナー社員が採用されたときは、入社日までに、次の書類を提出しなければならない。

- (1) 誓約書
- (2) 住民票記載事項の証明書
- (3) 年金手帳または基礎年金番号通知書の写し
- (4) 職歴のある者にあつては雇用保険被保険者証
- (5) 免許証その他資格証明書の写し
- (6) 個人番号カードの写し
- (7) その他会社が提出を求めた書類

- 2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかにこれを届け出なければならない。
- 3 第1項で定める提出期限までに提出しない場合は、採用を取り消すことがある。

(試用期間)

- 第8条 無期契約で新たに採用したパートナー社員については、採用の日から6ヶ月間を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときはこの期間を短縮し、又は設けないことがある。
- 2 試用期間中にパートナー社員として不適格と認められた者は、解雇することがある。
 - 3 試用期間は、勤続年数に通算する。

(労働条件の明示等)

- 第9条 会社は、パートナー社員の採用に際し、次の事項の説明を行い、労働条件を明らかにした書面を交付するものとする。ただし、労働条件のうち、就業場所及び従事すべき業務については、その変更の範囲を含むものとする。
- (1) 賃金額の見込みその他の労働条件に関する事項
 - (2) 事業運営に関する事項
 - (3) 労働者派遣に関する制度の概要
 - (4) 均衡待遇確保のために配慮した内容
- 2 会社は、労働者派遣をする旨及びそのパートナー社員に係る就業条件並びに派遣先の事業所単位の期間制限に抵触することとなる最初の日及び派遣社員個人単位の期間制限に抵触することとなる最初の日を明示する。具体的な就業条件の明示は、個別の就業条件明示書に記載の上、パートナー社員に公布することとする。
 - 3 前3項の明示にあわせて、会社はパートナー社員について不合理な待遇差を解消するために講ずる措置の説明をあらかじめ行うこととし、派遣社員から待遇に関する説明の求めがあった場合は誠実に対応するものとする。また、派遣社員が説明を求めたことを理由として解雇その他不利益な取扱いを行わないものとする。
 - 4 パートナー社員が派遣先事業所又は労働条件を拒否した場合は、雇用契約は締結しない。
 - 5 会社は、この規則（附属規定を含む。）及び各種の規程などについてはパートナー社員が常時、閲覧することができるようにするものとする。

(転勤等)

第10条 会社は、業務上必要がある場合又はパートナー社員の健康状態を考慮のうえ、パートナー社員に対して転勤、就業する場所又は従事する業務の変更及び出向（以下「転勤等」という）を命ずることがある。

- 2 パートナー社員は正当な理由なくして転勤及び出向命令を拒むことはできない。
- 3 出向期間中の労働条件は個別に定める。

(正社員等への転換)

第11条 勤続6ヶ月以上の有期契約であるパートナー社員が下記のいずれにも該当する場合には、正社員に転換することがある。

- (1) 本人が正社員への転換を希望していること。
 - (2) 勤務成績が優秀で所属長の推薦があること。
 - (3) 会社が指定する正社員転換試験に合格する、又は会社が指定した転換条件を満足すること。
- 2 前項の転換は、随時行う。
 - 3 社員として採用された場合において、年次有給休暇の付与日数の算定については、パートナー社員としての勤続年数を通算するものとする。

(短時間正社員への転換)

第12条 勤続6ヶ月以上、かつ、本人が転換を希望する契約社員等については、次の要件を満たす場合、原則毎月勤怠締日の翌日を転換時期として、短時間正社員に転換させることがある。

- (1) 所属長の推薦があること
- (2) 会社が実施する試験に合格すること

(休職)

第13条 パートナー社員が、次の各号の一に該当する場合は、休職とする。

- (1) 業務外の傷病により欠勤が1ヶ月を超えたとき、又は1ヶ月程度続くと見込まれるとき。

- (2) 精神又は身体上の疾患により労務提供が不安定なとき。
- (3) 自己の都合で2週間を超えて欠勤したとき。
- (4) 会社の承認を得て、公職に就任し、会社の業務と両立しないとき。
- (5) 会社の命令により、会社外の職務に就任したとき。
- (6) 刑事事件に関し起訴されたとき。
- (7) 全号のほか、特別の事情があり、会社が休職を認めたとき。

(休職期間)

第14条 前条の休職期間（第1号にあっては会社が指定した日を起算日とする。）は次のとおりとする。ただし、復職の可能性が少ないものと会社が判断した場合は、裁量により、その休職を認めず、又はその期間を短縮すること、また、個別の事情により会社とパートナー社員の話し合いの上で休職期間を延長することがある。

- (1) 前条第1項第1号のとき…1年。ただし、勤続期間が1年未満の者については、1年以内の範囲でその都度会社が定め通知する。また、有期契約で雇用契約期間の残期間が1年未満の者については、雇用契約期間の残期間を上限とする。
- (2) それ以外のとき…会社が必要と認め、パートナー社員に通知した期間
 - 2 同一事由による休職の中断期間が6ヶ月未満の場合は前後の休職期間を通算し、連続しているものとみなす。また、前条第1号及び第2号の休職にあっては症状再発の場合は、再発後の期間を休職期間に通算する。
 - 3 休職期間が満了したときはもとの職務に復職するものとする。休職期間を満了してもなお休職事由が消滅しない場合は、休職期間の満了日をもって退職とする。

(休職期間の取扱い)

第15条 休職期間は、会社の業務の都合による場合及び会社が特別な事情を認めた場合を除き、勤続期間に通算しないものとする。ただし、年次有給休暇の付与に関する勤続期間については、通算するものとする。

- 2 休職期間中の健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、住民税等であって、パートナー社員の月例賃金から通常控除されるものについては、会社はパートナー社員に対しあらかじめ請求書を送付する。パートナー社員は当該請求書に記載された保険料、税金等を指定期限までに会社に支払わなければならない。
- 3 私傷病による休職期間中は原則として1ヶ月に1度、会社に通院及び療養の状況を報告することとする。

4 休職期間中は、無給とする。

(私傷病休職の場合の復職)

第16条 私傷病休職（第13条（休職）第1号及び第2号の休職をいう。以下同じ。）に係る前条第1項の「パートナー社員の休職事由が消滅したと会社が認めた場合」とは、休職者から復職の申出があったとき又は休職期間満了時において、傷病等が治癒（休職前に行っていた通常の業務を遂行できる程度に回復すること又は見込まれることをいう。以下同じ。）し、かつ、次の各号のいずれにも該当し、又は見込まれるものと会社が判断したときとする。

- (1) 職場復帰に対して十分な意欲があること。
 - (2) 会社が設定している勤務日に勤務時間の就労が継続して可能であること。
 - (3) 業務に必要な最低限度の注意力及び集中力が回復し、最低限度必要とされる作業（事務処理、パソコンの操作、軽度の身体的作業）を遂行することができること。
 - (4) 健康時に行っていた通常の業務を遂行することができる程度の健康状態に回復していること。会社は、前項の判断を行うために、主治医の診断書の提出、休職者との面談及び会社が指定する医師の診断を指示することがある。当該指示を拒否した場合であって、復職の判断が不能であるときは、休職期間満了による退職となることがある。
- 2 復職日は、本条第1項の判断により会社が決定するものとする。この場合において、主治医の意見と会社が指定する医師の意見が異なるときは、会社が指定する医師の意見を優先する。
- 3 復職した者については、本人の健康状態、業務の都合等を勘案し、その就業場所、職種又は職務を転換することがある。

第3章 服務規律

(服務)

第17条 パートナー社員は、会社の指示命令及び派遣先企業の指示命令に従い、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、職場の秩序の維持に努めなければならない。

(遵守事項)

第18条 パートナー社員は、次の事項を守らなければならない。

- (1) 法令及び会社の規程に違反する行為を行わないこと。
- (2) 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと。
- (3) 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
- (4) 職務を利用して自己の利益を図らないこと。
- (5) 職務を利用して、他より不当に金品を借用し、贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。
- (6) 会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。
- (7) 会社の秘密を漏らさないこと。
- (8) 会社の許可なく宗教活動、政治活動又は業務に関係のない集会、文書掲示、配布等の行為を行わないこと。
- (9) 性的な言動によって他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害さないこと。
- (10) その他酒気をおびて就業するなどパートナー社員としてふさわしくない行為をしないこと。

(セクシャルハラスメント等の禁止)

第19条 職場又は業務に関連する場所において、セクシャルハラスメント（性的いやがらせ）、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、その他のあらゆるハラスメント行為を行ってはならない。

- 2 該当する行為により被害を受け、また受けるおそれのある者がいる場合、会社はすみやかに事実関係を調査し必要な対処を行う。また、事実関係が認められた場合、前項に該当する行為を行ったパートナー社員に対し第8章に定める懲戒の規定を適用する。

(職場のパワーハラスメントの禁止)

第20条 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える言動により、他の従業員に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。

(個人情報保護)

第21条 パートナー社員は、会社、派遣先及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。

- 2 パートナー社員は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。

(個人端末、支給端末の取り扱い)

第22条 パートナー社員は、会社の許可なく個人所有のモバイルPC、スマートフォン等(以下、「個人端末」という)を業務に利用してはならない。

- 2 会社は個人端末利用許可を与える場合がある。許可された場合には、インストールされたアプリケーションの確認、セキュリティ等の確認について留意することが求められ、その要請について同意したものとする。
- 3 会社は必要に応じて端末や備品について貸与することがある。貸与した端末や物品についてパートナー社員の故意過失による破損や紛失が発生した場合、パートナー社員はそれを弁償しなければならない。

(出退勤)

第23条 パートナー社員は、出退勤にあたっては、次の事項を守らなければならない。

- (1) パートナー社員は、業務の開始及び終了の時間を記録し、月末に管理者に申告しなければならない。
- (2) 始業時刻前に出勤し、始業時刻に勤務が開始できるように準備する。
- (3) 退勤の際には、オフィスのセキュリティを確認しなければならない。

(遅刻、早退、欠勤等)

第24条 パートナー社員が、遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用外出するときは、事前に会社又は派遣就業先の上長に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届け出なければならない。

- 2 傷病のため欠勤が引き続き3日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(副業・兼業)

第25条 パートナー社員は、副業及び兼業を禁止するものとする。

(業務引継ぎ、着任)

第25条の2 転勤等を命じられた者、退職する者及び解雇された者は、速やかに、かつ、確実に業務の引継ぎを完了しなければならない。

2 昇進する者及び転勤等を命じられた者は、指定された日までに着任しなければならない。

3 前各項に違反し、引継ぎを怠った場合、不完全な引継ぎを行った場合又は指定された日までに着任しなかった場合、その他業務に支障をきたした場合には、懲戒処分の対象とすることがある。

第4章 労働時間、休憩及び休日

(労働時間及び休憩時間)

第26条 1 週間の所定労働時間は、40時間以内とする。

2 1日の所定労働時間は、8時間とする。

3 始業時刻・終業時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 会社の事業場で勤務する場合

始業時刻 9時00分

終業時刻 18時00分

休憩時間 12時から1時間

(休憩時間については、パートナー社員が各々の裁量で開始時間については変更することができる。)

(2) 派遣契約にて派遣先で終業する場合

個別の就業条件明示書に定めるものとする。

4 前項第1号に該当する場合、当該規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合は、前日までにパートナー社員に通知する。

5 パートナー社員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(休日)

第27条 休日は、次のとおりとする。

(1) 会社の事業場で勤務する場合

①土曜日及び日曜日

②国民の祝日・休日

③年末年始 (原則として12月30日から1月3日まで)

④その他会社が指定する日

(2) 派遣契約にて派遣先で勤務する場合

少なくとも1週1日又は4週4日の休日を与えるものとし、各人ごとに個別の就業条件明示書に定めるものとする。

2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。

3 原則として毎週日曜日を法定休日とする。

(事業場外の労働)

第28条 パートナー社員が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務を行った場合において、労働時間を算定することが困難な場合は、第26条に定める所定労働時間労働したものとみなす。

2 前項の事業場外労働について当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合においては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

(在宅勤務)

第29条 パートナー社員は、会社が認めた場合に在宅、又は事前に登録した社外の勤務場所で勤務することができる。

2 在宅勤務対象のパートナー社員は業務開始時刻及び業務終了時刻を記録し、会社に対して報告すると同時に業務の内容を規定に従って報告するものとする。

(短時間勤務)

第30条 パートナー社員は会社が認めた場合には第26条に定める所定労働時間に関わらず、短時間で勤務することを認めるものとする。

- 2 短時間勤務を行う社員うち、月給制の者の給与は、正社員の所定労働時間に対する短時間正社員の所定労働時間の割合に応じて、給与を計算して支給する。時給制の者については時間給単価に勤務時間を乗じて計算して支給する。

(時間外及び休日労働)

第31条 業務の都合により、所定時間外に就業させたり、第27条に定める休日に勤務させることがある。

- 2 小学校就学前の子を養育するパートナー社員が当該子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介護するパートナー社員が当該家族を介護するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。
- 3 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するパートナー社員が当該子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介護するパートナー社員が当該家族を介護するために申し出た場合には、第1項の規定に関わらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。ただし、次の各号のいずれかに該当するパートナー社員は育児のための時間外労働の制限及び介護のための時間外労働の制限を申し出ることができない。

(1) 日雇パートナー社員

(2) 入社1年未満のパートナー社員

(3) 1週間の所定労働日数が2日以下のパートナー社員

- 4 申し出た妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性と18歳未満のパートナー社員には時間外労働、休日労働及び深夜業に従事させない。
- 5 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲のパートナー社員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜業に従事させない。
- 6 前各項の深夜業の制限の手続等必要な事項については、「育児介護休業規程」に定めるところによる。

(パートナー社員の労働契約)

第32条 パートナー社員の教育訓練の受講時間は労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする。

2 無期雇用パートナー社員を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない。また、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続しているパートナー社員については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない。

3 無期雇用パートナー社員又は有期雇用パートナー社員であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払う。

(適用除外)

第33条 管理若しくは監督の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日の規定は適用しない。

2 前項に該当するパートナー社員については、労働時間の管理は自ら行うものとするが、当該パートナー社員の健康確保のため、会社はその者の在社時間等を管理するものとする。

第5章 休 暇 等

(年次有給休暇)

第34条 会社は、6ヶ月間継続勤務し、所定就業日数の8割以上勤務したパートナー社員には、10日の年次有給休暇を与える。

2 1年6ヶ月以上継続勤務をしたパートナー社員に対しては、前年の出勤率が8割以上の場合、次の表のとおり年次有給休暇を与える。

勤続年数	6か月	1.5年	2.5年	3.5年	4.5年	5.5年	6.5年以上
休暇日数	10日	11日	12日	14日	16日	18日	20日

3 年次有給休暇を受ける場合は、その前日までに所属長に届け出るものとする。本人の急病等真にやむを得ない事情がある場合を除き、当日の休暇の申し出は認めない。

4 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。

5 前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。

6 有給休暇の取得は半日の単位で取得するものとする。

(産前産後の休業)

第35条 6週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産する予定の女性パートナー社員から請求があったときは、休業させる。

2 出産した女性パートナー社員は、8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性パートナー社員から請求があったときは、医師が支障ないと認めた業務に就かせることができる。

(母性健康管理の措置)

第36条 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性パートナー社員から、所定労働時間内に、母子保健法（昭和40年法律第141号）に基づく保健指導又は健康診査を受けるために申出があったときは、次の範囲で時間内通院を認める。

(1) 産前の場合

妊娠23週まで	4週に1回
---------	-------

妊娠24週から35週まで	2週に1回
--------------	-------

妊娠36週から出産まで	1週に1回
-------------	-------

ただし、医師又は助産師（以下「医師等」という。）がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間。

(2) 産後（1年以内）の場合

医師等の指示により必要な時間。

2 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性パートナー社員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる。

(1) 妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤を認める。

(2) 妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回数を増やす。

(3) 妊娠中又は出産後の女性パートナー社員が、その症状等に関して指導された場合は、医師等の指導事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措

置をとる。

(育児時間及び生理休暇)

第37条 満1歳に達しない新生児を育てるパートナー社員は、第26条の休憩時間のほか、

1 日2回、各々30分の育児時間を請求することができる。

2 生理日の就業が著しく困難な女性パートナー社員が請求した場合には、生理休暇を与える。

(裁判員等のための休暇)

第38条 パートナー社員が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合には、次のとおり休暇を与える。

(1) 裁判員又は補充裁判員となった場合 必要な日数

(2) 裁判員候補者となった場合 必要な日数

(特別休暇)

第39条 会社は、特別に必要と認める場合には個別に休暇を付与することがある。

第6章 給 与

(給与)

第40条 基本給の計算期間は次のとおりとする。

給与計算期間 当月1日から末日まで

固定給支払日 当月25日

変動給支払日 翌月25日

なお、時給制の社員においてはそのすべてを変動給として扱うものとする。

(管理職手当)

第41条 第33条に該当する者に対して、一部を除き、管理職手当を支給する。

(通勤手当)

第42条 通勤手当は、会社が認める経済的で合理的な通常の経路及び方法により通勤のた

め公共交通機関を利用している従業員に対し、月額30,000円までの範囲内において通勤定期券相当額を支給する。

(割増賃金)

第43条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、支給する。

一ヶ月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1ヶ月は毎月1日を起算日とする。

- | | |
|-------------------------|-----|
| (1) 時間外労働60時間以下 | 25% |
| (2) 時間外労働60時間超 | 50% |
| (3) 深夜労働（午後10時から午前5時の間） | 25% |
| (4) 法定休日 | 35% |

- 2 第33条（適用除外）に該当する者に対しては、前項1号、2号、及び4号で定める割増賃金は支給しない。

(休暇等の賃金)

第44条 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う。

- 2 裁判員等のための休暇期間については通常の賃金を支払う。
- 3 産前産後の休業期間、生理休暇、育児時間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び子の看護休暇期間は、原則として賃金を支給しない。
- 4 第14条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない。

(臨時休業の賃金)

第45条 会社側の都合により、所定労働日にパートナー社員を休業させた場合は、休業1日につき労働基準法第12条に規定する平均賃金の6割を支給する。ただし、1日のうちの一部を休業させた場合にあっては、その日の賃金については労働基準法第26条に定めるところにより、平均賃金の6割に相当する賃金を保障する。

(賃金の支払と控除)

第46条 賃金は、パートナー社員に対し、通貨で直接その全額を支払う。

2 前項について、パートナー社員が同意した場合は、パートナー社員本人の指定する金融機関の預貯金口座又は証券総合口座へ振込により賃金を支払う。

3 次に掲げるものは、賃金から控除する。

(1) 源泉所得税

(2) 住民税

(3) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分

(4) 労使協定により賃金から控除することとしたもの

(5) その他法令等によるもの

(欠勤、遅刻、早退等による控除)

第47条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出をした場合の時間については、1日又は1時間あたりの通常の労働時間の賃金に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じて得た額を差し引くものとする。ただし、賃金計算期間の全部を休業した場合は、賃金月額の手当を支給しないものとする。

2 前項の計算にあたり、計算の基礎となる通常の労働時間の賃金は、基本給及び諸手当を1ヶ月の平均所定労働日数又は平均所定労働時間数で除して得た額とする。

(給与改定)

第48条 給与の改定は必要に応じて随時行う。

第7章 定年、退職及び解雇

(定年等)

第49条 パートナー社員の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

2 定年に達したパートナー社員について、本人の希望により一定の期間引き続き雇用することがある。

(退職)

第50条 前条に定めるもののほかパートナー社員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。

(1) 退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して30日を経過した

とき。

- (2) 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき。
- (3) 第14条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき。
- (4) 第49条の定年に達したとき。
- (5) 死亡したとき。

2 パートナー社員が、退職の場合において、退職の事由（解雇の場合はその事由を含む。）等について証明書を請求した場合は、会社は遅滞なく交付するものとする。

（解雇）

第51条 パートナー社員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。

- (1) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、パートナー社員としてふさわしくないと認められたとき。
- (2) 精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき。
- (3) 協調性がなく、注意及び指導をしても改善の見込みがないと認められるとき
- (4) 職務の遂行に必要な能力を欠き、かつ、他の職務に転換させることができないとき
- (5) 正当な理由のない遅刻、早退、欠勤及び直前の休暇請求が多く、労務提供が不完全であると認められるとき
- (6) 特定の地位、職種又は一定の能力を条件として雇い入れられた者で、その能力又は適格性が欠けると認められるとき
- (7) 重大な懲戒事由に該当するとき
- (8) 前号に該当しない懲戒事由に該当する場合であって、改悛の情が認められなかったり、繰り返したりして、改善の見込みがないと認められるとき
- (9) 非違行為が繰り返し行われたとき
- (10) 会社のパートナー社員としての適格性がないと判断されるとき
- (11) 天災地変、事業の縮小その他やむを得ない事情により、パートナー社員の減員等が必要となったとき。
- (12) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき。

2 前項の規定によりパートナー社員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。なお、解雇予告日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。ただし、所轄労働基準監

督署長の認定を受けて解雇する場合、及び次のいずれかに該当するパートナー社員を解雇する場合は、この限りでない。

- (1) 日々雇い入れられるパートナー社員（1ヶ月を超えて引き続き雇用された者を除く）
- (2) 2か月以内の期間を定めて使用するパートナー社員（その期間を超えて引き続き雇用された者を除く）
- (3) 試用期間中のパートナー社員（14日を超えて引き続き雇用された者を除く）

第8章 懲戒

（懲戒の種類）

第52条 懲戒は、その情状に応じ、次の区分により行う。

- (1) 戒告…始末書を提出させず将来を戒める。
- (2) けん責…始末書を提出させて将来を戒める。
- (3) 減給…始末書を提出させて将来を戒めたうえで、1回の事案に対する額が、平均賃金の1日分の半額、総額が当該月の賃金総額の10分の1の範囲内で行う。
- (4) 短期出勤停止…始末書を提出させて将来を戒めたうえで、7日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
- (5) 長期出勤停止…始末書を提出させて将来を戒めたうえで、7日間を超えて出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。ただし、出勤停止の開始日から終了日までの期間が3か月間を超えないものとする。
- (6) 降格…始末書を提出させて将来を戒めたうえで、会社が別途定める等級制度における下位等級へ降格する。
- (7) 諭旨解雇…懲戒解雇相当の事由がある場合で本人に反省が認められるときは、解雇事由に関し本人に説諭して解雇することがある。
- (8) 懲戒解雇…予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは解雇予告手当を支給しない。

（懲戒の事由）

第53条 パートナー社員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、戒告、けん責、減給又は短期出勤停止とする。本条における「会社」には、パートナー社員の派遣先を含む。

- (1) 正当な理由なく無断欠勤5日以上に及ぶとき
- (2) 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
- (3) 正当な理由なく業務上の指示・命令に従わなかったとき
- (4) 過失により、業務上の事故又は災害を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
- (5) 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け若しくは求め若しくは供応を受けたとき
- (6) 会社内の秘密情報、顧客情報の漏洩に繋がる情報セキュリティ事故を発生させたとき
- (7) 素行不良やセクシャルハラスメント、パワーハラスメントその他のあらゆるハラスメントの問題で会社内の秩序又は風紀を乱したとき
- (8) 第17条の規定に違反する行為があったとき
- (9) 犯罪行為、法令又は条例等違反行為を行い、会社の名誉・信用を毀損し、又は会社に損害を及ぼしたとき、その他会社内の秩序若しくは風紀を乱したとき
- (10) 監督者の監督不十分により部下が前各号の行為に及んだとき
- (11) この規則及び社内諸規程に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき

2 パートナー社員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、情状により諭旨解雇、降格、長期又は短期出勤停止若しくは減給とすることがある。

- (1) 正当な理由なく、無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
- (2) しばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、そのため会社の業務運営に著しい支障を与え、上司が数回にわたって注意を与えても改善の見込みがないとき
- (3) 過去に懲戒・業務指導を受けたにもかかわらず、勤務態度等が改善しないとき
- (4) 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉若しくは信用を傷つけたとき、その他会社内の秩序若しくは風紀を著しく乱したとき
- (5) 殺人罪、放火等の罪、危険運転致死傷罪、強制性交の罪、窃盗、詐欺その他の財産犯等、第三者の生命、身体又は財産に重大な損害を生じさせる犯罪行為を行い、会社の名誉・信用を著しく毀損し、又は会社に重大な損害を及ぼしたとき、その他

会社内の秩序若しくは風紀を著しく乱したとき

- (6) 大麻、覚せい剤その他、違法薬物等の所持、使用、製造又は販売等を行い、会社の名誉・信用を著しく毀損し、又は会社に重大な損害を及ぼしたとき、その他会社内の秩序若しくは風紀を著しく乱したとき
- (7) 道路交通法違反、迷惑行為防止条例違反、青少年保護育成条例違反等の法令又は条例等違反行為を行い、会社の名誉・信用を著しく毀損し、又は会社に重大な損害を及ぼしたとき、その他会社内の秩序又は風紀を著しく乱し、その行為態様が悪質なとき
- (8) 故意又は重過失により、業務上の事故若しくは災害を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
- (9) 会社内の秘密情報、顧客情報の漏洩に繋がる情報セキュリティ事故を発生させながら、特別の理由なく報告不備、対応不備、隠ぺいが認められたとき
- (10) 素行不良やセクシャルハラスメント、パワーハラスメント等の問題で会社内の秩序又は風紀を著しく乱したとき
- (11) 重要な経歴を偽り採用されたとき
- (12) 第17条の規定に違反する極めて重大な行為があったとき
- (13) 職務上の地位を不正に利用して、金品の借用、贈与、飲食の提供、その他私的な利益の提供を受け、会社の名誉・信用を著しく毀損し、又は会社に重大な損害を及ぼしたとき、その他会社内の秩序若しくは風紀を著しく乱したとき
- (14) その他前各号に準ずる重大な行為があったとき

(損害賠償)

第54条 パートナー社員及び派遣社員であった者が故意又は過失によって会社に損害を与えたときは、当該パートナー社員又はパートナー社員であった者に対し、その全部又は一部の賠償を求めることがある。ただし、パートナー社員は、これによって懲戒を免れるものではない。また、懲戒処分を受けたことによって損害賠償の責めを免れることはできない。

第9章 安全衛生及び災害補償等

(安全衛生の基本的事項)

第55条 会社は、パートナー社員の安全確保と健康の保持増進を図り、快適な職場の形成

のため必要な措置を講ずる。

- 2 会社は、法令の定めるところにより、職場の安全衛生管理に当たらせるために、必要な管理者の選任を行う。
- 3 パートナー社員は、次の事項を守るほか、その他、職場の安全衛生のために会社が行う指示を遵守しなければならない。
 - (1) 火気、電気、水道、ガス等を使用した者は、その後始末を確認すること。
 - (2) 喫煙は所定の場所以外で行わないこと。
 - (3) 通路、避難口に物品を置かないこと。
 - (4) 立入禁止、通行禁止区域には立ち入らないこと。
 - (5) 服装は業務に適したものとすること。
 - (6) 事故発生の場合の緊急連絡及び応急措置について熟知しておくこと。
 - (7) 資格を要する業務に無資格で従事しないこと。
 - (8) 会社が行う安全衛生教育で教わった事項を実行すること。
- 4 会社は、法令の定めるところによるほか、必要に応じてパートナー社員に対する安全衛生教育を行う。
- 5 会社は、安全衛生管理のために必要と認める場合、別に「衛生管理規程」を定めることがある。

(健康診断)

- 第56条 パートナー社員に対しては、採用時及び毎年1回（深夜労働その他労働安全衛生規則第13条第1項第2号の定める業務に従事する者は6ヶ月ごとに1回）、定期健康診断を行う。なお、健康診断の結果については、各パートナー社員に通知する。
- 2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事するパートナー社員に対しては、特別の項目について健康診断を行う。
 - 3 パートナー社員は、会社が行う健康診断を拒んではならない。ただし、他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書類を提出した場合は、この限りでない。
 - 4 第1項及び第2項の健康診断の結果必要を認めるときは、就業時間の短縮、配置転換その他健康確保上の必要な措置を命ずることがある。

(災害補償等)

- 第57条 業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労災保険法に定めるところにより災害補償を行う。

第10章 無期労働契約への転換

(無期労働契約への転換)

第58条 期間の定めのある労働契約で雇用するパートナー社員のうち、通算契約期間が5年を超えるパートナー社員は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。

2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとし、現在締結している有期労働契約については、その末日までの期間とする。ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上あるパートナー社員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。

3 この規則に定める労働条件は、第1項の規定により期間の定めのない労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換したパートナー社員に係る定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

第11章 育児介護休業等

(育児休業の対象者)

第59条 育児のために休業することを希望するパートナー社員（日雇パートナー社員を除く）であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、有期契約パートナー社員にあっては、申出時点において、子が1歳6ヶ月（本条第5項の申し出にあっては2歳）に達するまでに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り育児休業をすることができる。

2 本条第1項、第3項、第4項、第5項にかかわらず、労使協定により除外された次のパートナー社員からの休業の申出は拒むことができる。

(1) 入社1年未満のパートナー社員

(2) 申出の日から1年（1歳6ヶ月までの休業及び2歳までの休業の申出にあっては

6ヵ月)以内に雇用関係が終了することが明らかなパートナー社員

(3) 1週間の所定労働日数が2日以下のパートナー社員

3 配偶者がパートナー社員と同じ日から又はパートナー社員より先に育児休業をしている場合、パートナー社員は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。

4 次のいずれにも該当するパートナー社員は、子が1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。

(1) パートナー社員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること

(2) 次のいずれかの事情があること

① 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合

② パートナー社員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

5 次のいずれにも該当するパートナー社員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳6ヶ月の誕生日当日に限るものとする。

(1) パートナー社員又は配偶者が子の1歳6ヶ月の誕生日当日の前日に育児休業をしていること

(2) 次のいずれかの事情があること

① 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合

② パートナー社員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6か月以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

(育児休業の申出の手続等)

第60条 育児休業を希望するパートナー社員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1ヶ月前(前条第4項及び第5項に基づく1歳及び1歳6ヶ月を超える休業の場合は、2週間前)までに育児休業申出書を会社に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の有期契約

パートナー社員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。

2 申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子（双子以上の場合も一子とみなす）につき1回限りとする。ただし、産後休業をしていないパートナー社員が、子の誕生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出にカウントしない。

(1) 前条第1項に基づく休業をした者が同条第4項又は第5項に基づく休業の申し出をしようとする場合又は本条第1項後段の申出をしようとする場合

(2) 前条第4項に基づく休業をした者が同条第5項に基づく休業の申し出をしようとする場合又は本条第1項後段の申出をしようとする場合

(3) 配偶者の死亡等特別の事情がある場合

3 会社は、育児休業申出書を受け取るにあたり、必要最小限の各種証明書の提出を求めることがある。

4 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者（以下この章において「申出者」という。）に対し、育児休業取扱通知書を交付する。

5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に会社に育児休業対象児出生届を提出しなければならない。

（育児休業の申出の撤回等）

第61条 申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届を会社に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。

2 育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出撤回届を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。

3 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。ただし、第59条第1項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第4項及び第5項に基づく休業の申出をすることができ、第59条第4項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第5項に基づく休業の申出をすることができる。

4 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみな

す。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(育児休業の期間等)

第62条 育児休業の期間は、原則として子が1歳に達するまで（第59条第3項、第4項及び第5項に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期まで）を限度として育児休業申出書に記載された期間とする。

2 前項にかかわらず、会社は育児・介護休業法の定めるところにより、育児休業開始予定日の指定を行うことができる。

3 パートナー社員は、育児休業期間変更申出書により会社に、育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日（以下「育児休業終了予定日」という。）の1ヶ月前（第59条第4項及び第5項に基づく休業をしている場合は、2週間前）までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。育児休業開始予定日の繰り上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原則として1回に限り行うことが出来るが、第59条第4項及び第5項に基づく休業の場合には、第59条第1項に基づく休業とは別に、子が1歳から1歳6ヶ月に達するまで及び1歳6ヶ月から2歳に達するまでの期間内で、それぞれ1回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。

4 育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。

5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1) 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合

当該事由が発生した日（なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。）

(2) 育児休業に係る子が1歳に達した場合等

子が1歳に達した日（第59条第3項に基づく休業の場合を除く。第59条第4項に基づく休業の場合は、子が1歳6ヶ月に達した日。第59条第5項に基づく休業の場合は、子が2歳に達した日）

(3) 申出者について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場

合

産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日

(4) 第59条第3項に基づく休業において、誕生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年に達した場合

当該1年に達した日

6 前項(1)の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。

(介護休業の対象者)

第63条 要介護状態にある家族を介護するパートナー社員（日雇パートナー社員を除く）

は、この規則に定めるところにより介護を必要とする家族1人につき、のべ93日間までの範囲内で3回を限度として介護休業をすることができる。有期契約パートナー社員にあっては、申出時点において、介護休業を開始しようとする日（以下「介護休業開始予定日」という。）から93日経過日から6ヶ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り介護休業をすることができる。

2 前項にかかわらず、労使協定により除外された次のパートナー社員からの休業の申出は拒むことができる。

(1) 入社1年未満のパートナー社員

(2) 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかなパートナー社員

(3) 1週間の所定労働日数が2日以下のパートナー社員

3 この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。

(1) 配偶者

(2) 父母

(3) 子

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫

(6) 上記以外の家族で会社が認めた者

(介護休業の申出の手続等)

第64条 介護休業を希望するパートナー社員は、原則として介護休業開始予定日の2週間

前までに、介護休業申出書を会社に提出することにより申し出るものとする。なお、介護休業中の有期契約パートナー社員が労働契約を更新するにあたり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うものとする。

2 申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につきのべ93日まで3回を上限とする。ただし、前項の後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。

3 会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

4 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者（以下この章において「申出者」という。）に対し、介護休業取扱通知書を交付する。

（介護休業の申出の撤回等）

第65条 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届を会社に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。

2 介護休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出撤回届を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。

3 同一対象家族について2回連続して介護休業の申出を撤回した者について、当該家族についての再度の申出はすることができない。ただし、会社がこれを適当と認めた場合には、申し出ることができる。

4 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

（介護休業の期間等）

第65条 介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日の範囲内で、介護休業申出書に記載された期間とする。

2 前項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。

3 パートナー社員は、介護休業期間変更申出書により、介護休業を終了しようとする

る日（以下「介護休業終了予定日」という。）の2週間前までに会社に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日期间は通算93日の範囲を超えないことを原則とする。

4 パートナー社員は介護休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合には、介護休業期間変更申出書により変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに申し出るものとする。

5 介護休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業期間変更申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。

6 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1) 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合

当該事由が発生した日（なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。）

(2) 申出者について、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合

産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日

7 前項(1)の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。

(子の看護休暇)

第66条 小学校第3学年修了までの子を養育するパートナー社員（日雇パートナー社員を除く）は、次に定める当該子の世話等のために、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、労使協定により除外された1週間の所定労働日数が2日以下のパートナー社員からの申出は拒むことができる。

(1) 負傷し、又は疾病にかかった子の世話

(2) 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること

(3) 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話

(4) 当該子の入園（入学）式、卒園式への参加

2 取得しようとする者は、原則として、子の看護休暇申出書を事前に会社に提出す

ることによって申し出るものとする。

- 3 給与改定の算定にあたっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。
- 4 子の看護休暇は、無給とする。
- 5 子の看護休暇は、時間単位で取得することができる。

(介護休暇)

第67条 要介護状態にある家族の介護その他の世話をするパートナー社員（日雇パートナー社員を除く）は、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、労使協定により除外された1週間の所定労働日数が2日以下のパートナー社員からの申出は拒むことができる。

- 2 取得しようとする者は、原則として、介護休暇申出書を事前に会社に提出することによって申し出るものとする。
- 3 給与改定の算定にあたっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。
- 4 介護休暇は、無給とする。
- 5 介護休暇は、時間単位で取得することができる。

(育児・介護のための所定外労働の免除)

第68条 小学校就学前の子を養育するパートナー社員（日雇パートナー社員を除く）が当該子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介護するパートナー社員（日雇パートナー社員を除く）が当該家族を介護するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。

- 2 前項にかかわらず、労使協定によって除外された次のパートナー社員からの所定外労働の免除の申出は拒むことができる。

(1) 入社1年未満のパートナー社員

(2) 1週間の所定労働日数が2日以下のパートナー社員

- 3 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間（以下この条において「免除期間」という。）について、免除を開始しようとする日（以下この条において「免除開始予定日」という。）及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として、免除開始予定日の1ヶ月前までに、育児・介護のための所定

外労働制限申出書を会社に提出するものとする。この場合において、免除期間は、次条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

- 4 会社は、所定外労働免除申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
- 5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、所定外労働免除申出書を提出した者（以下この条において「申出者」という。）は、出生後2週間以内に会社に母子手帳コピー等、出生を証明する書類を提出しなければならない。
- 6 免除開始予定日の前日までに、申出に係る子又は家族の死亡等により申出者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
- 7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
 - (1) 子又は家族の死亡等免除に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
 - (2) 制限に係る子が3歳に達した場合
当該3歳に達した日
 - (3) 申出者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
- 8 前項(1)の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(育児・介護のための時間外労働の制限)

第69条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するパートナー社員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護するパートナー社員が当該家族を介護するために申し出た場合には、就業規則の規程及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。

2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するパートナー社員からの時間外労働の制限の申出は拒むことができる。

- (1) 日雇パートナー社員
- (2) 入社1年未満のパートナー社員

(3) 1週間の所定労働日数が2日以下のパートナー社員

- 3 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間（以下この条において「制限期間」という。）について、制限を開始しようとする日（以下この条において「制限開始予定日」という。）及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児・介護のための時間外労働制限申出書を会社に提出するものとする。この場合において、制限期間は、前条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
- 4 会社は、時間外労働制限申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
- 5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、時間外労働制限申出書を提出した者（以下この条において「申出者」という。）は、出生後2週間以内に会社に母子手帳コピー等、出生を証明する書類を提出しなければならない。
- 6 制限開始予定日の前日までに、申出に係る子又は家族の死亡等により申出者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
- 7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
 - (1) 子又は家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
 - (2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
 - (3) 申出者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
- 8 前項(1)の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(育児・介護のための深夜業の制限)

第70条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するパートナー社員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護するパートナー社員が当該家族を介護するために申し出た場合には、就業規則（時間外及び休日労働）の規程にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間（以下

「深夜」という。)に労働させることはない。

2 前項にかかわらず、次のいずれかに該当するパートナー社員からの深夜業の制限の申出は拒むことができる。

(1) 日雇パートナー社員

(2) 入社1年未満のパートナー社員

(3) 申出に係る子又は家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当するパートナー社員

① 深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)であること。

② 心身の状況が申出に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること。

③ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定でなく、かつ産後8週間以内でない者であること。

(4) 1週間の所定労働日数が2日以下のパートナー社員

(5) 所定労働時間の全部が深夜にあるパートナー社員

3 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上6ヶ月以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児・介護のための深夜業制限申出書を会社に提出するものとする。

4 会社は、深夜業制限申出書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、深夜業制限申出書を提出した者(以下この条において「申出者」という。)は、出生後2週間以内に会社に母子手帳コピー等、出生を証明する書類を提出しなければならない。

6 制限開始予定日の前日までに、申出に係る子又は家族の死亡等により申出者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は次の各号に掲げる日とする。

(1) 子又は家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合

当該事由が発生した日

- (2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合

子が6歳に達する日の属する年度の3月31日

- (3) 申出者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合

産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日

- 8 前項(1)の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

- 9 深夜業の制限を受けるパートナー社員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。

(育児短時間勤務)

第71条 生後3歳に満たない子を養育するパートナー社員（日雇パートナー社員を除く）

は、申し出ることにより、就業規則に規定する所定労働時間を6時間とすることができる。ただし、労使協定により除外とされた次のパートナー社員は、育児短時間勤務を請求することができない。

- (1) 勤続1年未満の者

- (2) 1週間の所定勤務日数が2日以内の者

- 2 申出をしようとする者は、1回につき、1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として短縮開始予定日の1ヵ月前までに、育児短時間勤務申出書により会社に申し出なければならない。その他適用のための手続等については、第59条から第61条までの規定（第59条第2項及び第60条第2項を除く）を準用する。

- 3 この規定の適用期間中の給与については、就業規則に基づき時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の給与を支給する。

- 4 給与改定については、この規程の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

(介護短時間勤務)

第72条 要介護状態にある家族を介護するパートナー社員（日雇パートナー社員を除く）

は、申し出ることにより、対象家族一人あたり利用開始から連続する3年間で2回までを原則として、就業規則に規定する所定労働時間を6時間とすることができる。ただし、労使協定により除外とされた次のパートナー社員は、介護短時間勤務

を請求することができない。

(1) 勤続1年未満の者

(2) 1週間の所定勤務日数が2日以内の者

2 申出をしようとする者は、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として短縮開始予定日の2週間前までに、介護短時間勤務申出書により会社に申し出なければならない。その他適用のための手続等については、第7条から第9条までの規定を準用する。

3 この規定の適用期間中の給与については、就業規則に基づき時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の給与を支給する。

4 給与改定については、この規定の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

(育児介護休業期間の給与等の取扱い)

第73条 育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。

2 給与改定は、育児・介護休業中は行わないものとする。

(介護休業期間の社会保険料等の取扱い)

第74条 介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は各月に会社がパートナー社員に請求するものとし、パートナー社員は会社が指定する日までに支払うものとする。

(育児介護休業期間後の復職後の勤務)

第75条 育児・介護休業後の勤務は、原則として休業前の職場・職務に復帰させる。

2 前項にかかわらず、本人の希望がある場合及び会社のやむを得ない特別の事情がある場合は職場・職務を変更することがある。

(育児介護休業期間の年次有給休暇の取扱い)

第76条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定にあたっては、育児・介護休業をした日並びに子の看護休暇及び介護休暇を取得した日は出勤したものとみなす。

(育児休業、介護休業等に関するハラスメントの防止)

第77条 すべてのパートナー社員は第59条から第72条の制度の申出・利用に関して、当該申出・利用するパートナー社員の就業環境を害する言動を行ってはならない。

（育児介護休業の円滑な取得）

第78条 会社は、育児休業又は介護休業等の取得を希望するパートナー社員に対して、円滑な取得を支援するために、パートナー社員やその配偶者が妊娠・出産したことやパートナー社員が対象家族の介護を行っていることを知った場合、そのパートナー社員に個別に育児休業等に関する制度の周知を実施する。

第12章 健康情報等の取扱い

（健康情報等の取扱いの目的）

第79条 業務上知り得た健康情報等は、「健康確保措置の実施」又は「安全配慮義務の履行」のために本取扱規程に則り、適切に取り扱う。

2 健康情報等を取り扱う者は、あらかじめパートナー社員本人の同意を得ることなく、前項で定めた利用目的の達成に必要な範囲を越えて、健康情報等を取り扱ってはならない。ただし、個人情報保護法第16条第3項の各号に該当する場合を除く。

（健康情報等）

第80条 健康情報等は、別表1「健康情報等の具体的内容」とする。

（健康情報等の取扱い）

第81条 「健康情報等の取扱い」とは、健康情報等に係る収集から保管、使用（第三者提供を含む。）、消去までの一連の措置を指し、下記のとおり定義する。

健康情報等の取扱いに関する定義

方法の種類	具体的内容
収集	健康情報等を入手すること
保管	入手した健康情報等を保管すること

使用	健康情報等を取り扱う権限を有する者が、健康情報等を（閲覧を含めて）活用すること、また第三者に提供すること
加工	収集した健康情報等の他者への提供に当たり、当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるように変換すること。 （例えば、健康診断の結果等をそのまま提供するのではなく、所見の有無や検査結果を踏まえ、医師の意見として置き換えることなど。）
消去	収集、保管、使用、加工した情報を削除するなどして使えないようにすること

（健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲）

第82条 健康情報等を取り扱う者を、別表2「健康情報等を取り扱う者の分類」のとおり区分する。

- 2 健康情報等を取り扱う責任者（以下「責任者」という。）は別途定める。
- 3 健康情報等を取り扱う者とその権限、取り扱う健康情報等の範囲を、別表3「健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲」に定める。
- 4 別表3に定めた権限を越えて健康情報等を取り扱う場合は、責任者の承認を得るとともに、パートナー社員本人の同意を得る。
- 5 健康情報等を取り扱う者は、職務を通じて知りえたパートナー社員の健康情報等を他人に漏らしてはならない。

（健康情報等を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法）

第83条 健康情報等を取り扱う場合には、あらかじめその利用目的・取扱方法を労働者本人に通知又は公表する。公表していない場合であって情報を取得した場合には、速やかにその利用目的等をパートナー社員本人に通知する。

- 2 健康情報等の分類に応じたパートナー社員本人の同意取得について、下記のとおり定める。

健康情報等の分類と同意取得の有無・方法

①法令に基づき、収集する情報	パートナー社員本人の同意を得ずに収集することができる。
②法令で定められていない項目について収集する情報	適切な方法によりパートナー社員本人の同意を得ることで収集することができる。 取扱規程に定めている情報に関しては、本取扱規程が、パートナー社員本人に認識される合理的かつ適切な方法により周知され、パートナー社員本人が本取扱規程に規定されている健康情報等を本人の意思に基づき提出したことをもって、当該健康情報の取扱いに関するパートナー社員本人からの同意の意思が示されたものと解する。

- 3 個人情報保護法第17条第2項の各号に該当する場合はパートナー社員本人の同意取得は必要としない。

(健康情報等の適正管理の方法)

第84条 利用目的の達成に必要な範囲において、健康情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努める。

- 2 健康情報等の漏えい・滅失・改ざん等を防止するため、組織的、人的、物理的、技術的に適切な措置を講ずる。
- ・責任者は、健康情報等があらかじめ定めた方法に従って取り扱われていることを確認する。
 - ・第91条第1項に定められた者以外は原則、健康情報等を取り扱ってはならない。
 - ・健康情報等を含む文書（磁気媒体を含む。）は施錠できる場所への保管、記録機能を持つ媒体の持ち込み・持ち出し制限等により情報の盗難・紛失等の防止の措置を講ずる。
 - ・健康情報等のうち、体系化され、検索可能な個人データに当たるものを扱う情報システムに関して、アクセス制限、アクセス記録の保存、パスワード管理、

外部からの不正アクセスの防止等により、情報の漏えい等の防止の措置を講ずる。

- 3 健康情報等は、法令又は社則等に定める保存期間に従い保管する。利用目的を達した場合は、速やかに廃棄又は消去するよう努める。
- 4 情報の漏えい等が生じた場合には、速やかに第82条第2項に定められた責任者へ報告する。また、事業場内部において報告及び被害の拡大防止、事実関係の調査及び原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討及び実施、影響を受ける可能性のある本人への連絡等並びに事実関係及び再発防止策の公表などの必要な措置を講じる。
- 5 健康情報等の取扱いを委託する場合は、委託先において当該健康情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行う。

（健康情報等の開示、訂正等（追加及び削除を含む。以下同じ。）及び使用停止等（消去及び第三者への提供の停止を含む。以下同じ。））

第85条 パートナー社員本人より別途定める方法により当該本人の健康情報等の開示請求を受けた場合、本人に対し、遅滞なく、当該健康情報等の書面の交付による方法又は請求を行った者が同意した方法で開示する。権限を有する者が当該情報を開示する。また、パートナー社員本人が識別される情報がないときにはその旨を知らせる。

- 2 ただし、開示することにより、パートナー社員本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合や、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等には、開示請求を受けた情報の全部又は一部を開示しないことができる。また、その場合は遅滞なくパートナー社員本人に対してその旨を通知する。また、パートナー社員本人に通知する場合には、本人に対してその理由を説明するように努める。開示に関しては、開示の受付先、開示に際して提出すべき書面の様式等の請求に応じる手続きを定め、パートナー社員本人に周知する。
- 3 パートナー社員本人より当該本人の健康情報等について訂正、追加、削除、使用停止（第三者への提供の停止を含む。以下「訂正等」という。）の請求を受けた場合で、その請求が適正であると認められる場合には、訂正等を行う。訂正等を行った場合、又は行わなかった場合いずれの場合においても、その内容をパートナー社員本人へ通知する。
- 4 ただし、訂正等の請求があった場合でも、利用目的から見て訂正等の必要がない

場合、誤りである指摘が正しくない場合、訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合には、訂正は行わない。ただし、その場合には、遅滞なく、訂正等を行わない旨をパートナー社員本人に通知する。また、パートナー社員本人に対して訂正等を行わない理由を説明するよう努める。なお、評価に関する健康情報等に、評価の前提となっている事実も記載されており、それに誤りがある場合においては、その限りにおいて訂正等を行う。

（健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い）

第86条 あらかじめパートナー社員本人の同意を得ることなく、健康情報等を第三者へ提供してはならない。ただし、個人情報保護法第23条第1項に該当する場合（※1）を除く。また、個人情報保護法第23条第5項に該当する場合の健康情報等の提供先は第三者に該当しない（※2）。

※1：具体的には次の場合を指す。

- ・労働安全衛生法第66条第1項から第4項、第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項、第66条の10第3項の規定に基づき、健康診断又は面接指導等の実施を委託するために必要な労働者の個人情報等を外部機関（健康診断実施機関や産業保健総合支援センターの地域窓口（地域産業保健センター）等）に提供する場合、その他法令に基づく場合
- ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、パートナー社員本人の同意を得ることが困難である場合
- ・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、パートナー社員本人の同意を得ることが困難である場合
- ・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

※2：具体的には次の場合を指す。

- ・健康保険組合等と共同して健康診断や保健事業を実施する場合
- ・健康情報等の取扱い（データ入力・分析等）を委託して実施する場合
- ・合併その他の事由により事業の承継に伴って情報を提供する場合

2 健康情報等を第三者に提供する場合、個人情報保護法第25条に則り記録を作成・保存する。

(第三者から健康情報等の提供を受ける場合の取扱い)

第87条 第三者から健康情報等（個人データ）の提供を受ける場合には、個人情報保護法第26条に則り、必要な事項について確認するとともに、記録を作成・保存する。

(事業承継、組織変更に伴う健康情報等の引継ぎに関する事項)

第88条 合併、分社化、事業譲渡等により他の事業者から事業を承継することに伴って健康情報等を取得する場合、安全管理措置を講じた上で、適正な管理の下、情報を引き継ぐ。

- 2 労働安全衛生法によらず取り扱う情報のうち、承継前の利用目的を超えて取り扱う場合には、あらかじめパートナー社員本人の同意を得る。

(健康情報等の取扱いに関する苦情の処理)

第89条 健康情報等の取扱いに関する苦情は管理部が担当する。連絡先は以下とする。

- ・メール：staffing_corporate@tokium.jp

- 2 苦情に適切かつ迅速に対処するものとし、必要な体制を整備する。

(取扱規程のパートナー社員への周知の方法)

第90条 本取扱規程はキャリア推進部によりパートナー社員に周知する。

- 2 パートナー社員が退職後に、健康情報等を取り扱う目的を変更した場合には、変更した目的を退職者に対して周知する。

(教育・啓発)

第91条 健康情報等の取扱いに関して、健康情報等を取り扱う者（事業者を含む。）及びそれ以外のパートナー社員を対象に定期的に研修を行う。

(その他)

第92条 健康情報等の取扱いに関しての主管部署は、管理部とする。

附 則

(施行)

- 1 この規則は、2025年5月1日より施行する。